

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 525 - 526/2532

นายประสบ วีรพร

โจทก์

บริษัทอีสปเอดสตูดิโอ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทอีสปเอดสตูดิโอ จำกัด ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายศักดิ์ชัย กาย ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นายปรีชา ทรงศรีวิสุทธิ ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกไม่เกินห้าปี ฎีกาของจำเลยล้วนเป็นการฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218จึงไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสามเห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับฟังสัญญาซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งเป็นเอกสารมหาชนแต่กลับรับฟังพยานบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้น น่าจะเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และน่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายหาใช่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงดังที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยสั่งไว้ในคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามแต่ประการใดไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสามไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์และจำเลยทั้งสามเป็นคู่ความเดียวกันโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้

เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ศาลชั้นต้นไต่สวน
มูลฟ้องคดีทั้งสองสำนวนแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา
ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นรวมพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 ความผิดตามเช็คหมาย จ.2 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 40,000 บาท จำคุก
จำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 1 ปี ความผิดตามเช็คหมาย จ.6 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1
จำนวน 20,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 1 ปี รวมปรับจำเลยที่ 1
จำนวน 60,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 6 ที่ 3 คนละ 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 115 แผ่นที่ 3)

จำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสามฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคลาดเคลื่อน ไม่รับฟัง
พยานเอกสารแต่รับฟังพยานบุคคลแต่ฝ่ายเดียวและไม่มีมูลหนี้ต่อกันตามเช็ค ดังนี้
เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิ
ให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยทั้งสามฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคลาดเคลื่อน ไม่รับฟัง
พยานเอกสารแต่รับฟังพยานบุคคลแต่ฝ่ายเดียวและไม่มีมูลหนี้ต่อกันตามเช็ค ดังนี้
เป็นการได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิ
ให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ